



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Expediente N° S01:0267544/2011 (Conc. 920) MAF-GF

DICTAMEN CONC. N°: 63

BUENOS AIRES, 20 MAR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0267544/2011 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "KEVILMARE ESPAÑA SL; DESARROLLOS MADEREROS S.A.; DANZER AG Y OTRA S/NOTIFICACIÓN ART 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 920)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración que se notifica consiste en la adquisición del 100% de las acciones de DANZER FORESTACIÓN S.A. -actualmente GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.¹ -, por parte de KEVILMARE ESPAÑA S.L. (en adelante denominada "KEVILMARE ESPAÑA") y DESARROLLOS MADEREROS S.A. (en adelante denominada "DESARROLLOS MADEREROS").
2. La adquisición del 100% de las acciones quedo distribuida de la siguiente forma: un 80% perteneciente a KEVILMARE ESPAÑA S.L. y un 20% perteneciente a DESARROLLOS MADEREROS S.A.
3. La operación se instrumentó mediante una oferta irrevocable de venta efectuada por los vendedores DANZER AG (en adelante denominada "DANZER") y DANZER SERVICES SCHWEIZ AG (en adelante denominada "DANZER SERVICES"), con fecha 28 de junio de 2011, la cual ha sido aceptada tácitamente por KEVILMARE ESPAÑA y DESARROLLOS MADEREROS mediante el pago del 50% del precio de las acciones.
4. Asimismo, la operación se ha perfeccionado con fecha 30 de junio de 2011, en la cual se produjo el pago del 50% del precio convenido y la entrega de la garantía de

¹ Conforme surge de la copia certificada de la inscripción ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA del cambio de denominación social acompañada por las partes a fs. 1070/1073.

IF-2017-04080894-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

pago diferido y la garantía del vendedor, efectuada por KEVILMARE ESPAÑA y DERARROLLOS MADEREROS conforme lo establecido en el Contrato de Compraventa de Acciones, cláusula 8.2.2, y la notificación al Directorio de DANZER FORESTACIÓN S.A. – actualmente "GARRUCHOS FORESTACIÓN" - de la transferencia de la totalidad de las acciones de la empresa objeto mencionada precedentemente, conforme lo establecido en la cláusula 8.2.1 del documento citado precedentemente, requisitos necesarios para que se configure el cierre de la operación.

5. En línea argumental con lo indicado en los considerandos que anteceden, el cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 30 de junio de 2011, según consta en los documentos por los que se materializó el cierre de la operación, obrante a fs. 1077/1086. La operación se notificó el sexto día hábil posterior al indicado dentro de las dos primeras horas.

I.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.2.1. Las Empresas Compradoras

6. KEVILMARE ESPAÑA S.L.: Es una sociedad limitada constituida conforme las leyes de España. Su principal actividad consiste principalmente en la adquisición, tenencia, venta y administración de participaciones accionarias de todo tipo, con exclusión de negocios bancarios. En Argentina posee diversas empresas dedicadas principalmente a la actividad forestal y agrícola-ganadera, entre otros. Según lo indicado por las partes notificantes, no desarrolla actividades operativas, limitándose a funcionar como sociedad holding. Se encuentra controlada con una participación del 100% por KEVILMARE HOLDING GMBH.²
7. DESARROLLOS MADEREROS: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República del Paraguay. Se trata de una empresa forestal radicada en dicho país, en donde es titular de inmuebles rurales con una superficie de 20.852,2 has. dedicadas especialmente a la producción forestal y el arrendamiento de inmuebles rurales en su país. Según lo informado no posee actividad en la

² De acuerdo a lo informado por las partes, el grupo económico al que pertenecen KEVILMARE ESPAÑA y DESARROLLOS MADEREROS está formado en la República Argentina por un conjunto de empresas de capitales nacionales, comprometidas con el desarrollo del país en proyectos de largo plazo. Las áreas de trabajo del grupo son: i) ciencias de la vida; ii) información y cultura; iii) agroforestal y iv) naturaleza y diseño.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

República Argentina, más allá de la tenencia de acciones de la sociedad adquirida, objeto de las presentes actuaciones. Sus accionistas son KEVILMARE ESPAÑA con una participación del 19,87% e INVERSIONES LATAM S.L. con una participación del 80,13% del capital social.

8. A continuación, se hace referencia a todas las Empresas Involucradas pertenecientes al Grupo del Comprador que desarrollan actividades o detentan participaciones accionarias en la República Argentina:
9. KEVILMARE HOLDING GMBH: Es una sociedad constituida conforme las leyes de Austria, cuyos accionistas son Hugo Sigman y Silvia Gold, cada uno de ellos con una participación del 50% del capital social. Su actividad principal es la adquisición, tenencia, venta y administración de participaciones accionarias de todo tipo, con exclusión de negocios bancarios. Según lo señalado, no desarrolla actividades operativas, limitándose a funcionar como sociedad holding.
10. INVERSIONES LATAM S.L.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de España. Su actividad principal consiste en la adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores y acciones de sociedades nacionales y extranjeras. Los accionistas son KEVILMARE HOLDING GMBH con una participación del 48,99% y KEVILMARE ESPAÑA con una participación del 51,02% del capital social.
11. KEVILMARE S.A.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay. Se dedica a la realización de inversiones mediante la adquisición de títulos, bonos, acciones, debentures, letras, la participación o adquisición de sociedades uruguayas y extranjeras. Según lo informado por las partes, no lleva a cabo actividades operativas o de gestión empresarial. En Argentina, KEVILMARE S.A. únicamente es beneficiaria del FIDEICOMISO FORESTAL I-FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA, en el cual posee títulos representativos de deuda y certificados de participación. Los accionistas son KEVILMARE ESPAÑA con una participación del 94,49% e INVERSIONES LATAM S.L. con una participación del 5,51% del capital social.
12. CHEMO ESPAÑA S.L.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de España. Su actividad principal consiste en la adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores y acciones de sociedades españolas y extranjeras, pudiendo

IF-2017-04080894-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

realizar todo tipo de inversiones mobiliarias por cuenta propia. En Argentina no desarrolla actividades operativas, limitándose a funcionar como sociedad holding. Sus accionistas son KEVILMARE ESPAÑA, titular del 64,05% e INVERSIONES LATAM S.L. con el 35,95% de su capital social.

13. CHEMO IBÉRICA S.A.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de España, cuyo único socio es CHEMO ESPAÑA S.L. Su actividad en el extranjero consiste en la compra y venta, importación y exportación de productos químicos, farmacéuticos y alimenticios, incluidos los de aplicación en sanidad humana, animal o vegetal, así como de maquinaria, equipos y utillajes para su producción. Sin embargo, en Argentina según lo señalado, no desarrolla otra actividad más que la participación en sociedades locales.
14. AVENIDA CASARES S.R.L.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la adquisición, locación y administración de inmuebles urbanos.
15. CAPITAL INTELECTUAL S.A.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la edición, impresión y comercialización de diarios, revistas y libros; y a la explotación de negocios cinematográficos.
16. CONDOR EXPRESS S.A.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la actividad aeronáutica.
17. ESTABLECIMIENTO EL ENCUENTRO S.A.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se actividad principal consiste en el arrendamiento de inmuebles rurales de su titularidad para la explotación agrícola ganadera y excepcionalmente para la agricultura doble propósito.
18. ESTANCIAS EL RETIRO S.A.: Es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la compra, arrendamiento, administración y venta de establecimientos rurales. Actualmente, posee aproximadamente 77.148 has. de tierra, de las cuales 74.000 has. tienen aptitud para ser explotadas y son aptas para la ganadería a campo natural, y excepcionalmente para agricultura doble propósito en virtud del régimen bajo de precipitaciones.
19. FORESTAL AGUARA CUA S.A. (en adelante "FACSA"): Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Su actividad consiste en

IF-2017-04080894-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

la explotación directa de bosques y establecimientos forestales (plantación, cuidados culturales, poda, raleo y tala), principalmente de pino y eucalipto en inmuebles de su propiedad en la Provincia de Corrientes (Departamento de Ituzaingó) con una superficie total de 4.146 has de las cuales aproximadamente 3.000 has. se encuentran forestadas³. Las notificantes aclararon que en la actualidad la sociedad desarrolla una actividad exclusivamente forestal, discontinuando su explotación ganadera desde el mes de febrero de 2011, no existiendo en la actualidad planes para reiniciarla. La empresa comercializa en el mercado productos aserrables, es decir, madera sin ningún proceso de industrialización, bajo la marca comercial genérica POMERA MADERAS⁴.

20. FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedica a la construcción y explotación de instalaciones destinadas a la producción de energía y/o combustibles mediante el aprovechamiento de fuentes renovables. Al día de la fecha la sociedad no ha desarrollado actividad comercial alguna.
21. GANADERA MATAGRANDE S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedica exclusivamente a la inversión y arrendamiento de inmuebles rurales. La empresa arrienda a GRRUCHOS FORESTACIÓN en la actualidad 70.000 has. que tienen por único fin el desarrollo de actividades de ganadería ovina.
22. GARRUCHOS S.A.: es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedica a la actividad forestal y explotación agrícola ganadera.
23. INTERCHEM S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedica a las actividades inmobiliarias en general y en especial al arrendamiento de inmuebles urbanos.

³ Se trata de 2.926,30 hectáreas forestadas.

⁴ Asimismo, las partes informaron que durante el año 2010 FACSA también comercializó material leñable, pero sólo en dicho año. A su vez, las partes indicaron que la empresa arrienda 1.822 has. en la provincia de Corrientes a GARRUCHOS FORESTACIÓN, a efectos de que el arrendatario las destine a la actividad de forestación y ganadería silvo-pastoril, conservando la explotación forestal de dichas tierras. Las notificantes aclararon que FACSA no arrienda en la actualidad tierras a terceros ajenos al Grupo Adquirente



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

24. MAPRIMED S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedicada a la comercialización y producción de principios activos para la industria farmacéutica.⁵
25. PHARMADN S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedicada al desarrollo de productos farmacéuticos biotecnológicos.⁶
26. ROMIKIN S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedicada a la importación y comercialización a laboratorios locales de materia prima o principios activos para la elaboración de productos terminados de aplicación farmacéutica humana y veterinaria.
27. SOLANTÚ S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedicada a la fabricación y comercialización de muebles y artículos de decoración en cuero y maderas autóctonas recuperadas de bosques nativos. Algunas de las especies de madera que requiere para la fabricación de sus objetos de decoración las adquiere de GARRUCHOS FORESTACIÓN, quien a su vez compra dichas especies de madera en el mercado.⁷
28. VILLPEN CORP S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedicada al arrendamiento de inmuebles rurales.
29. YACARE PORA S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Se dedicada a la cría de yacarés, cosecha de huevos, reproducción, crianza y faenado de yacarés.
30. FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL I – FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA.
Su actividad consiste en la adquisición de derechos sobre tierras aptas para plantaciones forestales, y la disposición de tales plantaciones mediante la administración de dichas actividades y la venta de los productos forestales

⁵ Las Partes informaron a la Comisión que las acciones de MAPRIMED S.A. fueron adquiridas por CHEMO IBÉRICA S.A. el 1 de diciembre de 2005.

⁶ Las sociedades CHEMO ESPAÑA S.L. y ROMIKIN S.A. se convirtieron en accionistas de PHARMADN S.A. mediante la suscripción originaria de acciones emitidas por esta última sociedad en oportunidad del aumento de capital dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2010, inscripto ante la Inspección General de Justicia con fecha 2 de marzo de 2012, bajo el número 3103 del libro 58 de sociedades por acciones.

⁷ Es importante mencionar que, según las partes, la madera de diversas especies que GARRUCHOS S.A. adquirió de la firma objeto a partir de la operación de concentración, no fue empleada por SOLANTU S.A. para la fabricación de sus muebles.

IF-2017-04080894-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

generados al mercado. El control se configura a través de la intervención de GARRUCHOS FORESTACIÓN como coordinador del proyecto. De acuerdo a lo informado por las partes, al día de la fecha los únicos inversores del Fideicomiso son ANSES-FGS titular de 921 títulos de deuda fiduciaria y 13 certificados de participación que equivalen a 86,07% del total de títulos de deuda fiduciaria en circulación, y KEVILMARE S.A. titular de 149 títulos de deuda fiduciaria y 2 certificados de participación que equivalen al 13,93% del total de títulos de deuda fiduciaria en circulación.

I.2.2. Las Empresas Vendedoras

31. DANZER AG: Es una sociedad constituida en el estado de Zug, Confederación Suiza e inscripta ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ") con fecha 15 de abril de 2009.
32. DANZER SERVICES SCHWEIZ AG.: Es una sociedad constituida en el estado de Zug, Confederación Suiza e inscripta ante la IGJ.

I.2.3. Objeto De La Operación

33. DANZER FORESTACIÓN S.A. – actualmente denominada "GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.": Es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en el desarrollo de actividades forestales, y en menor medida la cría de ganado vacuno.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

34. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
35. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.
36. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IF-2017-04080894-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

III. PROCEDIMIENTO

37. Con fecha 8 de julio de 2011, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 (en adelante indistintamente "Ley N° 25.156 o LDC").
38. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01 y una vez analizada la información suministrada, la CNDC entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 19 de octubre de 2011 consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones y haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la LDC comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior al 17 de octubre de 2011 y que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado el plazo quedaría suspendido. Dicha providencia fue notificada con fecha 20 de octubre de 2011.
39. Con fecha 18 de noviembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 se solicitó intervención del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (en adelante "INASE") a fin de que se expidan con relación a la operación en análisis. A la fecha dicho organismo no se expidió al respecto.
40. Con fecha 10 de febrero de 2017 las partes notificantes cumplimentaron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

41. Conforme se expuso, por medio de la presente operación de concentración, la compañía española KEVILMARE ESPAÑA y la sociedad paraguaya DESARROLLOS MADEREROS adquieren en Argentina el 100% de las acciones de DANZER FORESTACION (actualmente GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.), una compañía argentina dedicada a la actividad forestal, y en menor medida, a la cría de ganado vacuno.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

42. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas en Argentina

EMPRESA OBJETO	
DANZER FORESTACIÓN S.A. (actualmente Garruchos Forestación S.A.)	Posee al momento cerca de 14.000 hectáreas forestables en las provincias de Corrientes y Misiones, de las cuales 9.660 están forestadas. Actividades: (1) Extracción de trozas, rollos o rollizos ⁸ de pino, eucalipto y otras especies; (2) Ganadería.
GRUPO ADQUIRENTE	
GARRUCHOS S.A.	Posee alrededor de 16.000 hectáreas forestadas en las provincias de Corrientes y Misiones. Actividades: (1) Extracción y comercialización de trozas, rollos o rollizos de pino y eucalipto principalmente, (2) Aserradero que operaba al momento de la operación en un 90% con material proveniente de sus forestaciones propias; (3) actividades ganaderas y agrícolas en las provincias de San Luis, Buenos Aires y Santa Cruz.
FACSA (FORESTAL AGUARÁ CUÁ S.A.)	Cuenta con 3.000 hectáreas forestadas en la provincia de Corrientes. Actividad: (1) extracción y comercialización de trozas, rollos o rollizos de pino y eucalipto.
COMPAÑÍA ARGENTINA DE HACIENDA S.A.	Cabaña de ganado vacuno, en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.

43. En virtud de lo descripto en la Tabla 1, se observa que la operación notificada es de naturaleza horizontal, puesto que las empresas afectadas son competidoras directas en la actividad forestal, específicamente en la forestación y extracción de rollizos de pino, eucalipto y en menor medida otras especies, en las provincias de Corrientes y Misiones.

44. Cabe mencionar que tanto DANZER FORESTACIÓN (actualmente GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.) como GARRUCHOS S.A. poseían sus propios viveros para cultivar, germinar y madurar los plantines y seguido utilizarlos para desarrollar las plantaciones de las distintas especies de árboles. Luego de la operación, la producción de plantines pasó a realizarse en las instalaciones de GARRUCHOS

⁸ Troza, rollo o rollizo son las denominaciones técnicas de las diversas secciones del tronco o de las ramas más gruesas de un árbol cortado. Es el primer eslabón de la cadena forestal: el material que se obtiene de los bosques que luego es cortado y aserrado en los aserraderos.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

S.A. Sin embargo, DANZER FORESTACIÓN, a diferencia de GARRUCHOS S.A., no contaba con un aserradero propio. Sin embargo, las partes han informado que el aserradero se incendió con posterioridad a la operación y aún no ha sido reconstruido. Por ello, actualmente las empresas afectadas no participan directamente en la etapa de aserrío.

45. Nótese que si bien al momento de la operación existía una relación vertical entre la actividad forestal de DANZER FORESTACIÓN S.A. (actualmente GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.) y la actividad de aserrío de GARRUCHOS S.A., la misma ha dejado de tener entidad alguna debido al incendio del aserradero en cuestión.
46. Finalmente, la Tabla 1 indica un solapamiento en la actividad ganadera de las precitadas empresas, pero cuya entidad es marginal en la medida en que en ningún caso la participación de dichas empresas en los mercados ganaderos excede el 1%. Por idéntico motivo tampoco reviste ninguna entidad la relación vertical entre la actividad de cabaña ganadera – venta de semen y embriones - y la cría de ganado.

IV.2. Efectos económicos de la operación

Tierras forestadas

47. La operación notificada incrementa la participación del grupo comprador respecto a las tierras forestadas, en particular en las provincias de Misiones y Corrientes.
48. Según surge de la información aportada por las partes, al momento de la operación notificada (año 2011), los establecimientos forestales del grupo comprador contaban con 19.200 hectáreas forestadas, mientras que la empresa objeto – DANZER FORESTACIÓN S.A. (actualmente Garruchos Forestación S.A.) – contaba con 9.660 hectáreas de tierras forestadas, arribando de modo conjunto a 28.860 hectáreas forestadas principalmente de pino y eucalipto.
49. En las precitadas provincias, el total de tierras forestadas para ese año ha sido de 783.170⁹ hectáreas (conforme a la información provista por las partes, sobre la base de los censos provinciales). Por tanto, como efecto de la operación el grupo comprador incrementa su participación en 1,23% a 3,7%. Si se toman en cuenta las



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

hectáreas forestadas a nivel nacional (de alrededor de 1.200.000), la participación del grupo comprador posterior a la operación sería del orden del 2%.

Rollizos de pino

50. A partir de la explotación de sus bosques, el grupo comprador obtuvo 302.194 toneladas de rollizos de pino en el año 2011, mientras que la empresa objeto obtuvo 19.757 toneladas.
51. A nivel de las provincias de Misiones y Corrientes, la extracción de rollizos de pino fue de 9.831.758 de toneladas en el año 2011, por lo que la participación conjunta de las notificantes, fue inferior al 3,5%.

Rollizos de eucalipto

52. La extracción de rollizos de eucalipto por parte del grupo comprador fue de 236.988 toneladas en el año 2011. La empresa objeto en el mismo periodo extrajo 1.769 toneladas, resultando que en conjunto la extracción ha sido de 238.757 toneladas.
53. La extracción total de rollizos de eucalipto en Misiones y Corrientes ha sido para el año 2011 de 1.445.882 toneladas. La del grupo comprador resultante de la operación es del 16,5%. Asimismo, el incremental del grupo comprador ha sido inferior al 0,15%.

Rollizos de otras especies

54. Respecto de la producción de rollizos de madera de otras especies mucho menos difundidas (kiri, toona ciliata, paraíso y grevillea), la producción de la empresa objeto en el año 2011 estuvo en torno a las 7.700 toneladas, mientras que el grupo comprador sólo produjo 70 toneladas. La extracción de rollizos de otras especies en Corrientes y Misiones fue de 767.616 toneladas para dicho año, resultando una participación conjunta de las notificantes de aproximadamente el 1%.

Conclusión

55. Dada las bajas participaciones de las empresas afectadas en los mercados en que participan, no cabe esperar alteraciones significativas de las condiciones de competencia como resultado de la operación notificada. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

IF-2017-04080894-APN-ONDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MA. LILIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

IV.2.6. Cláusulas de restricciones accesorias

56. En los instrumentos acompañados por las Partes no se advierte la existencia de cláusulas de restricciones accesorias.

V. CONFIDENCIALIDAD

57. Con fecha 25 de julio de 2011, las partes efectuaron una presentación ante esta Comisión Nacional en la cual solicitaron el tratamiento confidencial de la información acompañada en el punto 2. ii), obrante a fs. 381 vuelta, indicando que a tal efecto acompañan adjunto como Anexo 2.ii) una copia no confidencial, obrante a fs. 398.
58. Con fecha 10 de agosto de 2011, esta Comisión Nacional emitió un proveído indicando que atento a la confidencialidad solicitada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto N° 89/2001, previo a resolver sobre su otorgamiento y de acuerdo a lo estipulado en la normativa invocada, fundamente la misma.
59. Con fecha 13 de septiembre de 2011, las partes efectuaron una presentación indicando que la información incluida en el punto 2.ii) de la presentación de fecha 25 de julio de 2011, "(...) la misma es información no pública, confidencial y que tiene un valor estratégico en atención que da cuenta del origen del capital de DANZER AG, la estructura de control y refiere a la estructura organizativa de ese grupo económico". Asimismo, agregan que "ello constituye información sensible de ese grupo económico, que integra un intangible que puede importar en un debilitamiento de su estrategia competitiva si es conocido por terceros ajenos a ese grupo económico".
60. En tal sentido, esta Comisión Nacional ordenó mediante proveído de fecha 16 de septiembre de 2011 otorgar provisionalmente la confidencialidad solicitada por las partes.
61. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible y siendo suficiente el resumen no confidencial adjunto, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes en forma definitiva.

62. Sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190.

IF-2017-04080894-APN-CDNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

"2017 - Año de las Energías Renovables"

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse a dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

VI. CONCLUSIONES

63. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
64. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: a) autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del 100% de las acciones de GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A. –anteriormente denominada DANZER FORESTACIÓN S.A.- por parte de KEVILMARE ESPAÑA S.L. y DESARROLLOS MADEREROS S.A. a las empresas DANZER AG y DANZER SERVICES SCHWEIZ AG, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; y b) Conceder en forma definitiva la confidencialidad solicitada con fecha 25 de julio de 2011 acompañada en el punto 2.ii), obrante a fs. 381 vuelta, teniendo por suficiente el anexo no confidencial adjunto. En consecuencia, desglosar dicha información y formar con la misma "Anexo Confidencial presentación 25-07-2011".
65. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la Dirección de Legales de la Secretaría de Comercio de la Nación para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
IF-2017-04080894-APN-#NDC#MP
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-04080894-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 21 de Marzo de 2017

Referencia: S01:0267544/2011 (CONC 920)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.21 12:45:32 -03'00'

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.03.21 12:45:33 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-302-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 17 de Abril de 2017

Referencia: EXP-S01:0267544/2011 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (C. 920)

VISTO el Expediente N° S01:0267544/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 8 de julio de 2011, consiste en la adquisición por parte de la firma KEVILMARE ESPAÑA S.L., y DESARROLLOS MADEREROS S.A. de la totalidad de las acciones de la firma DANZER FORESTACIÓN S.A., (actualmente denominada GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.).

Que las acciones adquiridas fueron distribuidas en un OCHENTA POR CIENTO (80 %) en favor de la firma KEVILMARE ESPAÑA S.L. y el VEINTE POR CIENTO (20 %) restante en favor de la firma DESARROLLOS MADEREROS S.A.

Que la transacción se llevó a cabo mediante una oferta irrevocable de venta efectuada por las firmas DANZER AG y DANZER SERVICES SCHWEIZ AG el día 28 de junio de 2011 la cual fue aceptada por las firmas adquirentes y cuya fecha de cierre fue el día 30 de junio de 2011, todo ello instrumentado mediante un contrato de Compraventa de Acciones.

Que, como consecuencia de la operación mencionada, la firma KEVILMARE S.L adquiere el control exclusivo de la firma GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.

Que las empresas notificantes solicitaron la confidencialidad del punto 2.ii) de su presentación del día 25 de julio de 2011.

Que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible, siendo suficiente la información aportada sobre la descripción de la operación en la presentación inicial

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 63 de fecha 20 de marzo de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma KEVILMARE ESPAÑA S.L y la firma DESARROLLOS MADEREROS S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156. y conceder la confidencialidad del punto 2.ii) solicitada por la partes con fecha 25 de julio de 2011, desglosar la información agrega a foja 381 vuelta del expediente de la referencia, teniendo por suficiente el Anexo no confidencial adjunto, y formar con la información mencionada “Anexo confidencial presentación 25-07-2011”.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A., por parte de las firmas KEVILMARE S.L., y DESARROLLOS MADEREROS S.A., a las firmas DANZER AG y DANZER SERVICES SCHWEIZ AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concedese la confidencialidad solicitada de la documentación acompañada en el punto 2.ii) de la presentación de fecha 25 de julio de 2011 y en consecuencia desglósese la documentación

agregada a fojas 381 vuelta del expediente de la referencia y formar con la misma “Anexo Confidencial presentación 25-07-2011”.

ARTÍCULO 3°.-Considérase al Dictamen N° 63 de fecha 20 de marzo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-04080894-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.04.17 17:42:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción